



PETIÇÃO Nº 001/2026 - São Bento - PB

À Energisa Paraíba

CNPJ: 09.095.183/0001-40

SERVIÇO PÚBLICO E GOVERNAMENTAL

O município de São Bento-PB, inscrito no CNPJ Nº: 09.069.709/0001-18, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Praça Tiradentes, 52 – Centro - CEP: 58.865-000, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional Gurfeson Garcia de Sousa, por meio do representante legal Rudá Pereira Brasil, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, com fundamento na legislação aplicável, especialmente nas disposições da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, do Código de Defesa do Consumidor, e demais normas pertinentes, apresentar a presente petição sobre Solicitação de Relatório de TOI's pagos, pelos fundamentos de fato e de direito que passa a expor.

1. DA LEGITIMIDADE PARA REPRESENTAÇÃO

1. A capacidade postulatória e os poderes de representação do subscritor estão devidamente comprovados pela procuração anexada (Anexo I), outorgada pelo Prefeito Municipal. Tal instrumento é plenamente suficiente para a atuação administrativa perante a distribuidora e a ANEEL, em conformidade com o art. 9º da REN nº 1.000/2021 e demais legislações aplicáveis.
2. Qualquer exigência documental que exceda a procuração, como a apresentação do contrato de honorários, não possui amparo legal e infringe as prerrogativas da advocacia, estabelecidas pela Lei nº 8.906/1994.
3. Ainda assim, com o intuito de evitar dilações indevidas e demonstrar total transparência, anexa-se voluntariamente cópia do contrato Nº 20039/2025-SDC de prestação de serviços celebrado entre a municipalidade e a sociedade de advogados em 5 de maio de 2025.
4. O referido contrato, em sua **CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO**, confere poderes expressos e específicos para que este representante atue em nome do Município em todas as instâncias administrativas necessárias, notadamente perante a concessionária e a ANEEL, para a recuperação de valores e defesa de seus interesses.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:

O presente contrato tem por objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE APOIO ADMINISTRATIVO COMPREENDENDO A RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO POR MEIO DA IDENTIFICAÇÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS (A MAIOR, EM DUPLICIDADE, ERROS DE ENQUADRAMENTOS TARIFÁRIOS, PERDAS NOS EQUIPAMENTOS – PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

ETC.). SIMULAÇÃO ECONÔMICA PARA INCREMENTO DA RECEITA DO MUNICÍPIO COM A CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP), IDENTIFICAÇÃO DE TRIBUTOS DEVIDOS E NÃO RECOLHIDOS AO MUNICÍPIO (CIP E ISS), AUDITAGEM DO CENSO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA REALIZADO PELA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA IDENTIFICAR COBRANÇAS INDEVIDAS, VISANDO A REPETIÇÃO DE INDÉBITO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE, PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SÃO BENTO – PB, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

5. A cláusula transcrita confere expressamente poderes de representação ao representante do escritório contratado pelo Município, nos moldes do Contrato de Mandato já juntado aos autos, o que torna indiscutível sua legitimidade para atuar em nome do ente municipal perante esta distribuidora.
6. Adicionalmente, cumpre informar que o contrato em questão foi devidamente publicado no(a) **Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP)**, em obediência à legislação vigente, ato que lhe confere plena eficácia jurídica e oponibilidade contra terceiros.
7. Dessa forma, o requisito formal de publicação do referido instrumento contratual foi integralmente cumprido.

2. DOS ANEXOS

8. Para a devida comprovação, juntam-se a este documento os anexos abaixo:

- (a) Anexo I – Instrumentos procuratórios
- (b) Anexo II – Documentos contratuais
- (c) Anexo III - Aditivo 1

3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA REQUISIÇÃO

9. Para embasar a requisição, utiliza-se as seguintes disposições da Resolução Normativa nº 1.000/2021 (REN nº 1.000/2021) da ANEEL:
 - (a) Demonstrativos e Memória de Cálculo (Art. 472, § 1º): A distribuidora tem a obrigação de fornecer ao município os demonstrativos detalhados e a memória de cálculo do faturamento da iluminação pública. Prazos de Atendimento (Art. 408):
 - i. 5 dias úteis para respostas que não exigem visita técnica.
 - ii. 10 dias úteis para os demais casos.

(b) Prazo Geral (Art. 409): Caso não haja um prazo específico na regulamentação da ANEEL para uma solicitação, a distribuidora deve atendê-la em até 30 dias.

4. DOS REQUERIMENTOS

10. Pela presente requisição, solicita se a concessionária que:

(a) Disponibilize, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, em observância ao disposto no art. 409 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, a relação integral dos **Termos de Ocorrência e Inspeção** (TOI) quitados pelo Município nos últimos 10 (dez) anos, devendo o relatório conter, ao menos, as seguintes informações essenciais:

- i. Número da unidade consumidora.
- ii. Origem do TOI (TOI comum; TOI censo;)
- iii. Número da fatura.
- iv. Data do faturamento
- v. Data do pagamento.
- vi. Valor do débito.
- vii. Se houve parcelamento
- viii. Se possível, apresentar as informações solicitadas acima por meio de planilha Excel.

Nestes termos, pede deferimento.

Representante Município